

TEMA 17.- Recaudación en periodo ejecutivo: el procedimiento de apremio. Recargos del período ejecutivo. Intereses de demora. Providencia de Apremio: concepto y motivos de impugnación. Plazos de ingreso en periodo ejecutivo. Suspensión del procedimiento de apremio.

Recaudación en periodo ejecutivo: el procedimiento de apremio.

No debemos confundir el período ejecutivo con el procedimiento de apremio que se desarrolla durante dicho período. Iniciado el período ejecutivo, la Administración tributaria efectuará la recaudación de las deudas liquidadas o autoliquidadas por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago, en el caso de que no se abone la deuda por el obligado y por los importes no satisfechos en periodo voluntario. El inicio del período ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.

El período ejecutivo se inicia:

- ☐ En el caso de deudas liquidadas por la Administración tributaria, el día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso en el artículo 62 LGT.
- ☐ En el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin realizar el ingreso, al día siguiente de la finalización del plazo para presentar la autoliquidación o si éste ya hubiere concluido, el día siguiente a la presentación de la autoliquidación.
- ☐ La presentación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo durante la tramitación de dichos expedientes.
- ☐ La interposición de un recurso o reclamación en tiempo y forma contra una sanción impedirá el inicio del período ejecutivo hasta que la sanción sea firme en vía administrativa y haya finalizado el plazo para el ingreso voluntario del pago.

El procedimiento de apremio se iniciará mediante la notificación de la providencia de apremio a la que se refiere el artículo 70 RGR.

El procedimiento de apremio es exclusivamente administrativo. La competencia para entender del mismo y resolver todas sus incidencias corresponde únicamente a la Administración tributaria responsable, que lo iniciará e impulsará de oficio en todos sus trámites y, una vez iniciado, sólo se suspenderá en los casos y en la forma prevista en la normativa tributaria.

No será acumulable a los judiciales ni a otros procedimientos de ejecución de otras Administraciones, sin perjuicio de lo que establece la Ley Concursal. Por ello, existen

algunas normas para cuando concurra con otros procedimientos, para establecer la preferencia para ejecutar los bienes trabados:

1.º Cuando concurra con otros procesos o procedimientos singulares de ejecución, el procedimiento de apremio será preferente si la fecha de la diligencia de embargo es la más antiguo.

2.º Cuando concurra con procedimientos concursales, el procedimiento de apremio será preferente si el embargo se hubiera efectuado con anterioridad a la fecha de declaración del concurso.

Recargos del período ejecutivo.

Los recargos del período ejecutivo (art. 28 LGT) se devengan con el inicio de dicho período y son de tres tipos: recargo ejecutivo, recargo de apremio reducido y recargo de apremio ordinario.

Dichos recargos son incompatibles entre sí y se calculan sobre la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario.

- El recargo ejecutivo será del 5 % y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio.
- El recargo de apremio reducido será del 10 % y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo previsto en el art. 62.5 LGT para las deudas apremiadas.
- El recargo de apremio ordinario será del 20 % y será aplicable cuando no concurren las circunstancias que justifican a los otros recargos.

El recargo de apremio ordinario es compatible con los intereses de demora. Cuando resulte exigible el recargo ejecutivo o el recargo de apremio reducido no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.

Intereses de demora

El interés de demora es una prestación accesorio que se exige a los obligados tributarios en determinados casos. En el ámbito de la recaudación se exigirá, entre otros, en los siguientes supuestos:

- ❑ Cuando finalice el plazo establecido para el pago en período voluntario de una deuda resultante de una liquidación practicada por la Administración o del importe de una sanción, sin que el ingreso se hubiera efectuado.
- ❑ Cuando finalice el plazo establecido para la presentación de una autoliquidación o declaración sin que hubiera sido presentada o hubiera sido presentada incorrectamente.
- ❑ Cuando se suspenda la ejecución del acto, salvo en el supuesto de recursos y reclamaciones contra sanciones durante el tiempo que transcurra hasta la finalización del plazo de pago en período voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa.
- ❑ Cuando se inicie el período ejecutivo, salvo cuando sea exigible el recargo ejecutivo o el recargo de apremio reducido.

El interés de demora se calculará sobre el importe no ingresado en plazo y resultará exigible durante el tiempo al que se extienda el retraso del obligado. De esta manera, las cantidades adeudadas devengarán interés de demora desde el inicio del periodo ejecutivo hasta la fecha de su ingreso. La base sobre la que se aplicará el tipo de interés no incluirá el recargo de apremio.

El cálculo de intereses se realizará, según los casos, de la siguiente forma (art. 72.4 RGR):

- Cuando se produzca el pago de la deuda apremiada una vez finalizado el plazo establecido en el artículo 62.5 LGT, los intereses devengados se pueden liquidar y exigir en el momento del pago de la deuda apremiada (como es la actuación habitual del Consorcio) o bien practicarse posteriormente, siguiéndose para su tramitación y recaudación el procedimiento establecido con carácter general para las liquidaciones practicadas por la Administración.
- Si se embarga dinero en efectivo o en cuentas o créditos, podrán liquidarse y retenerse los intereses de demora en el momento del embargo si el importe disponible fuese superior a la deuda cuyo cobro se persigue.
- En caso de ejecución de bienes embargados o de garantías, se practicará la liquidación de intereses de demora al aplicar el líquido obtenido a la cancelación de la deuda, si aquel fuese superior.

Salvo en el supuesto de que se liquiden con posterioridad, no será necesaria la notificación expresa de la liquidación de los intereses de demora devengados si en la notificación de la deuda principal o en cualquier otro momento posterior le ha sido comunicado al interesado el importe de la deuda, el devengo de intereses en caso de falta de pago, una referencia al tipo de interés aplicable y la forma de cómputo del tiempo de devengo.

Providencia de Apremio: concepto y motivos de impugnación.

La providencia de apremio es el acto de la Administración que ordena la ejecución contra el patrimonio del obligado al pago. Será título suficiente para iniciar el procedimiento de apremio y tendrá la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados tributarios.

En la Administración Local, el órgano competente para dictar la providencia de apremio es la Tesorería (art. 5.2.b RD 128/18), que tiene entre sus funciones *“Dictar la providencia de apremio en los expedientes administrativos de este carácter y, en todo caso, resolver los recursos contra la misma y autorizar la subasta de bienes embargados.”*. De acuerdo con los Estatutos del Consorcio, la Tesorería del Consorcio asume la competencia para dictar la providencia de apremio de las deudas encomendadas al Consorcio.

Nuestra Ordenanza Fiscal General también dispone que en materia de actos de gestión recaudatoria, corresponderá a la Tesorería General la resolución de los recursos de reposición que se interpongan contra sus actos, así como contra las diligencias de embargo dictadas por los jefes de las unidades recaudatorias.

La providencia de apremio deberá contener:

- Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio del obligado al pago.
- Concepto, importe de la deuda y periodo al que corresponde.
- Indicación expresa de que la deuda no ha sido satisfecha, de haber finalizado el correspondiente plazo de ingreso en periodo voluntario y del comienzo del devengo de los intereses de demora.
- Liquidación del recargo del periodo ejecutivo.
- Requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda, incluido el recargo de apremio reducido, en el plazo al que se refiere el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
- Advertencia de que, en caso de no efectuar el ingreso del importe total de la deuda pendiente en dicho plazo, incluido el recargo de apremio reducido del 10 %, se procederá al embargo de sus bienes o a la ejecución de las garantías existentes para el cobro de la deuda con inclusión del recargo de apremio del 20 % y de los intereses de demora que se devenguen hasta la fecha de cancelación de la deuda.
- Fecha de emisión de la providencia de apremio.

En la notificación de la providencia de apremio se harán constar también:

- Lugar de ingreso de la deuda y del recargo.
- Repercusión de costas del procedimiento.
- Posibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento de pago.
- Indicación expresa de que la suspensión del procedimiento se producirá en los casos y condiciones previstos en la normativa vigente.
- Recurso que proceda y órgano ante los que puedan interponerse y plazo para su interposición.

Contra la pertinencia del procedimiento de apremio y contra los actos y resoluciones dictadas en materia de gestión recaudatoria podrá interponerse el recurso de reposición, previo al contencioso- administrativo¹. Contra la providencia de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:

- a) Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.
- b) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación.
- c) Falta de notificación de la liquidación.
- d) Anulación de la liquidación.
- e) Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada.

Plazos de ingreso en periodo ejecutivo.

El obligado al pago podrá satisfacer total o parcialmente las deudas en periodo ejecutivo, en cualquier momento. Si el pago no comprende la totalidad de la deuda, incluido el recargo que corresponda y, en su caso, las costas devengadas, continuará el procedimiento por el resto impagado.

Una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio, el pago de la deuda tributaria deberá efectuarse en los siguientes plazos:

- Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
- Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Suspensión del procedimiento de apremio.

Sólo se suspende en los supuestos previstos en la normativa tributaria. En este sentido, el artículo 165 de la LGT establece los siguientes supuestos de suspensión:

- En los casos previstos en la normativa de los recursos y reclamaciones económico-administrativas y demás previstos en la normativa tributaria, que exige

¹ Recordemos que en las “grandes ciudades” el recurso de reposición es potestativo y para agotar la vía administrativa debe interponerse la reclamación económico administrativa.

como principio la necesidad de garantizar la deuda mediante depósito de dinero o valores públicos, aval solidario o certificado de seguro de caución.

- Cuando el interesado demuestre que se ha producido en su perjuicio error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda o que ésta se ha extinguido (por ingreso, condonación, compensación o prescripción), ha sido aplazada o está suspendida. La suspensión se producirá sin necesidad de prestar garantía.
- En caso de tercerías de dominio: Las tercerías se producen cuando un tercero pretende el levantamiento del embargo por entender que le pertenece el dominio o tiene derecho a ser reintegrado de su crédito con preferencia a la Hacienda pública. Para ello, deberá plantear una reclamación de tercería ante el órgano competente: esta reclamación sólo suspenderá el procedimiento cuando se trate de una tercería de dominio. En la tercería de mejor derecho el procedimiento seguirá hasta la realización de los bienes, consignándose el importe obtenido.
- Por último, en los términos previstos en la Ley Concursal, que suspende los apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor una vez declarado el concurso, con determinadas excepciones.

De acuerdo con la Ordenanza Fiscal del Consorcio, a la Tesorería le corresponderá acordar la suspensión con ocasión de la interposición del recurso de reposición contra los actos de gestión de recaudación. También podrá acordar la paralización de las actuaciones de recaudación, respecto de deudas en período voluntario y ejecutivo, en aquellos casos en los que pudieran irrogarse perjuicios a los interesados y a la propia Administración titular del crédito tributario.